

מסורת הש"ס

א) ב"ב קא. אהלֹת פט"ו מ"ה, ב) וְלַעֲלֹל מַגִּיז, ג) וְקִדּוּשִׁין עַתָּה ע"ש, ד) וְנוֹסַפְתָּה פ"ו, ה) וְסִמְנֵיהֶן נָא: עַתָּה, וְזִכְרֵיהֶן מֵהָ, ז) וְלַעֲלֹל מַגִּיז, ח) וְלַעֲלֹל מַגִּיז, ט) וְדִבְרֵיהֶן, י) וְקִירָא כֹאן, יא) וְלַעֲלֹל מַגִּיז ד"ה כְּדִרְבֵּיהֶן, יב) וְדִבְרֵיהֶן כן,

תורה אור השלם
1. ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקנהו: דברים כ ז
2. וְהִסְפֹּה הַשְּׂטָרִים לְדַבֵּר אֶל הָעָם וְאָמְרוּ מִי הָאִישׁ הַזֶּה וְיֵרָא וְיֵרָךְ הַלֵּבָב יֵלֶךְ וְיִשָּׁב לְבֵיתוֹ וְלֹא יָמָּה אֶת לֵבָב אֶתְּוֹ כְּלָבָה: דברים כ ח
3. הֵכֵן בַּחוּץ מִלִּאֲחֵתָךְ וְעַתְדָה בְּשָׂדֶה לֶךְ אַחֵר וּבְנִיתִי בִּיתָךְ: משלי כד כו

4. בִּי יִקָּח אִישׁ אִשָּׁה חֲדָשָׁה וְלֹא יֵצֵא בְּצִבָּא וְלֹא יַעֲבֹר עָלָיו לְכָל דְּבָר נָקִי וְהָיָה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אֶחָת וְשִׁמַּח אֶת אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר לָקַח: דברים כד ה
5. וְהָיָה כְּבִלַּת הַשְּׂטָרִים לְדַבֵּר אֶל הָעָם וְיִפְקֹדוּ שָׂרֵי צָבָאוֹת בְּרֹאשׁ הָעָם: דברים כ ט

לעזי רש"י

וור"ש [וירי"ש]. חיצים.

מוסף רש"י

לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו. לחזור על בית וכרס ואשה נכסות על החורים בשביל עבירות שזכרם שלא יעשו שהם בעלי עבירה והירואם חזר אומר שמה בנה את הבית או נטע כרם או ארס אשה (דברים כ ח). מעמידין זקופין לפניהם. בני אדם עומדין בקצה המערכה לוקח את הטיפוס ולחוסם בדברים שוב אל המלמה ולא מנסה, שתלת נפילה ניסה (שם כ ט). לקפח את שוקיו. לקנץ רגליו (קדושין יב).

משוה מלחמה פרק שמיני סוטה

מה תופס ארבע אמות **לטומאה**. חכמים גזרו שיהא המת מטמא כל הנכנס בארבע אמותיו כדי שלא ירגילו אוכלי טהרות ליקרב לו והוא סבור שלא האהיל ויש לחוש שמא יפשוט ידו ויהאיל ולא אדעתיה: **וסנא סונא**. וכן תני תנא פט"ו מ"ח: **חצר הקבר**. שלפני המערה כדאמר סדר צנין הקברות בצבא בתרא (דף ק:) שעושין מערות גדולות של י"ש על שש וחופר צכותליה סביב כוכין ארוכות כמדת המת ותוחזו לתוכן והמערה מקורה בתקרה וכיסוי ועושה גומא רחבה לצד המערה ופותח פי המערה לתוך הגומא בכותל המערה כמין פתח ואותה גומא היא חצר הקבר: **העומד בסומו טהור**. כל מקום שהוא עומד זה טהור דכיון דמערה חלוקה הימנה ומחילומיה ניכרות לא גזור רבנן צמחים שצמחה שימפסו ד' אמות סביבותיה לצד המערה כדי גזור רבנן ארבע אמות צמח המוטל באויר וכגון למעלה אלל גג המערה כדי להרחיק את האדם מלהאהיל על הטומאה אלל כאן יש היכר: **והוא שיש זה ארבע אמות**. הוא דחשיבא מקום לענמה אלל פחות מכאן בטלה אלל המערה ולא חשיבא למיהוי מקום לענמה: **וצ"ה אומרים ארבעה טפחים**. הוי מקום חשוב בכל דוכתא: **צמח דברים אומרים**. צ"ה אמרו ליה: **כשפתחה של חצר למעלה**. שאין לה כניסת מדרון צמעות מן הזד אלל כשיורדין לה קופלין לה וכשעולינ מתוכה מטפס ועולה. ולקמן פריך איפכא מיתמצרא: **כלפי לניא**. כנגד איפוא הפכת דברין. לניא איפוא כדאמר צברכות (דף נח.) כגני לניא כדס שצורים להיכן הולכין. איפכא מסתצרא מן הזד כשעשוי לחצר מדרון לנאט דרך כדדים איכא למימר כיון דלא גזור רבנן ארבע אמות מצחילות ניכרות סגי להאי חצר בארבעה טפחים והעומד זה הרי זה טהור שאין לנו צמח לטמאו דאינו צריך לטפס ולעלות שיפשוט זרועותיו ויהאיל כנפיו על חלל הפתח כדי נפיק מידידי ונפיק נשמטו ונמשך לו מן הפתח של מערה לצד פתח של חצר ויואל לו: **מלמעלה אי אפשר דלא מאהיל**. כיון דאינו אלל ארבעה טפחים אי אפשר לו לפרוש כנפיו ולטפס ולעלות אלל אם כן

אמת תופס ארבע אמות לטומאה ^א ותנא תונא חצר הקבר העומד בתוכה טהור והוא שיהו בה ארבע אמות דברי בית שמאי ב"ה אומרים ^בארבעה טפחים במה דברים אמורים שפתחה מלמעלה אבל פתחה מן הצד דברי הכל ארבע אמות כלפי לניא אדרבה מן הצד מירדיר ונפיק מלמעלה אי אפשר דלא מאהיל אלא במה דברים אמורים שפתחה מן הצד אבל פתחה מלמעלה ארבע אמות והני מילי חצר הקבר דמסיימא מחיצתא אבל מת בעלמא תפס: ^ימי האיש אשר ארש אשה כו': ת"ר אשר ארס ^י אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה ואחד שומרת יבם ואפילו ^טחמשה אחין ומת אחד מהם במלחמה כולן חוזרין לא לקח ולא לקחה ד'פרט לאלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין לימא דלא כרבי יוסי הגלילי דאי רבי יוסי הגלילי הא אמר ²הירא ורך הלבב זה המתירא מעבירות שבידו אפילו תימא ר' יוסי הגלילי כדרבה ^אדאמר רבה ה'לעולם אינו חייב עד שיבעול מה טעם לא יקה משום לא יחלל משום הכי אינו לוקה עד שיבעול תנו רבנן אשר בנה אשר נטע אשר ארש ^אולימדה תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא אשה ואף שלמה אמר בחכמתו ³הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך הכן בחוץ מלאכתך זה בית ועתדה בשדה לך זה כרם אחר ובנית ביתך זו אשה ד"א הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ועתדה בשדה לך זה משנה אחר ובנית ביתך זה גמ' ד"א הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה ועתדה בשדה לך זה גמרא אחר ובנית ביתך אלו מעשים טובים ר' אליעזר בנו של ר"י הגלילי אומר הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמרא ועתדה בשדה לך אלו מעשים טובים אחר ובנית ביתך ^טדרוש וקבל שכר: ואלו שאינן חוזרין הבונה בית שער כו': תנא אם הוסיף בו דימום אחד חוזר: ר' אליעזר אומר אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר:

מד.

מאהיל על חלל הפתח: והני מילי כו'. השתא מהדר לפרושי סייעמיה מהכא. מדאיטריך למיתני העומד לתוכו טהור ש"מ הני מילי חצר הקבר דמסיימא מחיצתא דמערה לחודיה ודחצר לחודיה ויש היכר צדצר אלל מת בעלמא המוטל באויר מודו בית הלל דתפס ארבע אמות מדאיטריך למיתני העומד לתוכו טהור דאי בעלמא לא גזור למה לי לאשמועינן הכא דטהור: ואפי' היא לו שומרת יבם שלא קדשה הוא אלל מכח אחיו בזה לו: לקחה. מדלא כתיב לקח מיעוטא הוא למעוטי לקיחת איסור: **כדרבה**. דאמר אין עבירה צקידושין עד שיבעול שיצא זרעו או את האשה לידי חילול וממזרת ונתינה אין עבירה צקידושין דלא כתיב ציה לא יקה אלל לא יבא^י ולא תחמקני^י אלל אלמנה כתיב צה לא יקה^י וקחה היינו קידושין ואיטריך דרבה דלא תימא מקידושין עבד ליה איסור: ^יונסינא. מן הגצוענים דכתיב צהו ויתנס יהושע לחוטיבי ענים (יהושע ט) והן משצבה אומות: **ועפדה צשדה לך**. ונצנה צשדה מלאכתך לך: **גמרא**. לתת סבאל להצין צטעמי המשנה והלכה כדברי מי: **אם הוסיף צו דימום אחד**. שורה של אצנים או בגובה או צעוצי מו לא הוי על מכווו וקרינא ציה חדש^ט: **שמחשין אוסו**. שאינו מתקיים: **צצצוע**. צשמטיה: אין לי אלל חדשה. צמולה: אלמנה וגרושה. מאחר ונשאה זה: **יכול אף צנה צית**. חדש ולא תנכו יהא כזה שיהא נקי מן הכל: **בתנאי**^י ויספו בשוערים. על דברי הכן: **צקשרי**. צשמתקשרים לעמוד צפופים שלא יפרידוס אויבים: **לפיכך**. שהירא זהו הירא מעבירות תלה המורה צנה ונטע ואירס לחזור צגלנן כדי שיתלה צכך המורה ולא יתצייש לומר מעבירות צבידו הוא ירא וחזר: ר' **יוסי אומר כו'**. צגמרא [ע"צ] מפרש צמאי פליג אדריבי יוסי הגלילי: **ונצקנו של עם**. צסופו של עם שעומדים שלא יחזרו אחרונים לאחריהם לנוס: **מעמידין וקיפין מלפניהם**. צראשם של דז המלחמה מעמידין צני אלס גבורים ממונים לכך שאס יפול אחד מן הנלחמים יעמידוהו ויזקיפוהו ויגבירו את אנשי הזכא צדצריהם: [ואחריס]. ואנשים אחרים מאחריהם: **וכשילין של צרול צידיהם**. לשמור שלא ינוסו. **וכשילין כעין חנין שקורין וור"ש**: שחילת

תנא מפני שמחדשין אותו פעמים בשבוע: ואלו שאין זזין ממקומן בנה בית חדש וחנכו וכו': תנו רבנן ⁴אשה חדשה אין לי אלא אשה חדשה אלמנה וגרושה מנין תלמוד לומר אשה מכל מקום אם כן מה ת"ל אשה חדשה מי שחדשה לו יצא מחזיר גרושתו שאין חדשה לו ת"ר לא יצא בצבא יכול בצבא הוא דלא יצא אבל יספיק מים ומזון ויתקן הדרכים תלמוד לומר ולא יעבור עליו לכל דבר יכול שאני מרבה אף הבונה בית ולא חנכו נטע כרם ולא חללו ארס אשה ולא לקחה ת"ל עליו עליו אי אתה מעביר אבל אתה מעביר על אחרים ומאחר דכתב לא יעבור לא יצא בצבא למה לי י'לעבור עליו בשני לאוין: **בתנאי**² ויספו השוטרים לדבר אל העם וגו' ר' עקיבא אומר הירא ורך הלבב כ'כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה ^ארבי יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זהו המתירא מן העבירות שבידו לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן רבי יוסי אומר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין הרי הוא הירא ורך הלבב ⁵והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם ובעקיבו של עם כ'מעמידין וקיפין לפניהם ואחרים מאחוריהם וכשילין של צרול בידיהן וכל המבקש לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו שתחילת

כה א מיי פ"ג מהל' אלל הלי"ב סגנ לאוין רלה טוש"ע יו"ד ס' שעא סעי' ה:

בו ב מיי פ"ו מהל' טומאת מת הלי"ט וע"ש צב"מ:

ג מיי פ"ז מהל' מלכים דין ז:

ד מיי שם הל' חן:

בו ה מיי פט"ו מהל' אסורי ביאה הלי"ב

ופ"ו הלי"ב:

בח ו מיי פ"ה מהל' דעות הלי"א:

בב ז מיי פ"ז מהל' מלכים הל' י"א:

ל ח מיי שם הל"ט"ו:

לא ט מיי שם הל"ד: